

일련번호	7	감사자	행정5급 양재호		공개() 비공개(○)
신분상 조치인원	4	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	공원수련관부 (공원수련관부)	처분 요구일자	2021. . .	회신기일	

과천도시공사

시 정

【제 목】 임대사업장(관문실내체육관 1층 매점) 임대료 및 감면 부적정

【부 서 명】 공원수련관부

내 용

- 「공유재산 및 물품 관리법」 제32조 같은법 시행령 제31조(대부료율과 대부재산의 평가) 등에 따르면 “입찰로 대부하는 경우 첫째연도의 대부료는 최고입찰가로 결정하고, 2차연도 이후의 대부료는 다음의 계산식에 따라 산정한다.”로 되어있고, 재산가격은 「과천시 공유재산 관리조례」 제31조(건물대부료 산출기준)를 준용하도록 되어있음

$$(\text{입찰로 결정된 첫째연도의 대부료}) \times \frac{(\text{제2항에 따라 산출한 해당연도의 재산가격})}{(\text{제2항에 따라 산출한 입찰 당시의 재산가격})}$$

- 그러나, 임대사업장(관문실내체육관 1층 매점)의 2021년도 대부료(2021.2.20.~2022.2.19.) 산정을 잘못된 사실이 있음.

구 분	2021년 부과금액	정정금액	차 액
금 액	24,269,610원	30,340,320원	6,070,710원

[별표 1] 산출내역 비교표

- 또한, “코로나19 피해지원 공유재산 사용료·대부료 감면기간 연장알림(정정)” 경영혁신부-532(2021.01.25.)호에 따르면 재난기간(2020.2.1.~2021.12.31.) 중 사용료·대부료 감면에 따르면 재난기간 중 사용하지 못한 자는 사용하지 못한 기간 감면 또는 기간연장, 재난기간중 사용한자는 요율인하(5%를 1%로 일괄적용)하여 적용하도록 되어있음
- 그런데도, 임대사업장(관문실내체육관 1층 스포츠 매점)의 2020년도 재난기간 중 감면요율을 잘못된 적용한 사실이 있음.

구 분	2020년 감면 후 납부 대상액	정정금액	차 액
금 액	9,383,110원 ¹⁾	1,834,970원	7,548,140원

[별표 2] 산출내역 비교표

- 또한, 「과천시 공유재산 관리 조례」 제35조(대부료 등의 납기) 등에 따르면
“공유재산 대부료 또는 사용료의 납부기간은 최초년도에는 사용개시일 이전으로
하되 계약한 날로부터 60일을 초과하는 경우에는 60일까지로 하며, 2차년도 부터는
매년 당초 사용 개시일에 해당하는 날로부터 30일 이전으로 한다.”라고 정해져
있음에도 시 기획감사담당관-8846(2020.06.19.)호에 따라 연체료를 미부과한
사실이 있음
- ↳ 시 문서의 ‘연체료 감면·납부유예’에 따르면 내부규정 등 개정을 통해 연체료
감면·납부유예 규정을 신설하여 적극행정의 근거를 마련토록 되어 있으나
내부규정(재산관리규정)에는 이와 관련된 내용이 없으며 공유재산법 등을
준용하도록 되어있음.
- ↳ 「공유재산법 시행령」 제80조제2항에 따르면 ‘지방자치단체의 장은 제 1항에도
불구하고 제14조제1항 단서 및 제31조제1항 단서에 따라 기간을 정하여
한시적으로 인하한 요율을 적용한 경우 해당 기간 동안의 사용료 및 대부료에
대한 연체료는 제1항 각 호의 구분에 따른 연체료율의 100분의 50을 적용하여
계산 할 수 있다.’(신설 2020.12. 22.)라고 되어 있음.
- 그런데도 현재까지 연체료율의 100분의 50만큼 감경하여 적용해야 할 것으로
보이나 감사일 현재(2021.11.30.)까지 내부규정의 근거가 없음에도 연체료 부과 및
별도의 조치(납부독촉, 체납관리 등)가 없는 상황임

■ 관련자 조서

소속	직위	직급	성명	재직기간	비고
공원관리부	팀장	행정4급	김영환	2020. 7. 1 ~ 2021. 8. 2	
공원관리부	담당자	행정5급	김영환	2020. 7. 1 ~ 2021. 7. 12	
공원수련관부	팀장	행정4급	김영환	2021. 8. 2 ~ 현재	
공원수련관부	담당자	기술5급	김영환	2021. 7. 12 ~ 현재	

1) 납부 대상액 중 납부금액은 9,000,000원이고 잔액은 체납(383,110원)으로 관리중임

■ 관련자 의견

■ 조치할 사항

【시정】

○ 공원수련관부 부장은

2021년도 대부료를 재 산정하여 통보하고, 2020년 추가 감면금액과 2020년부터 2021년 현재까지의 체납금액을 산정하여 대부료 징수를 정상화 하고, 향후 체납금액 또한 절차에 의거하여 연체료 부과 및 별도조치(납부 독촉, 체납관리 등)를 추진하여 주시기 바람.

【훈계·주의】

○ 임대사업 관리를 소홀히 한 관련자에게 신분상 조치

소속	직위	직급	성명	신분상조치	비고
경영기획실	대외협력TF팀장	행정4급	홍영진	주의	
경영기획실	담당자	행정5급	김정우	훈계	
공원수련관부	공원운영팀장	행정4급	김정환	주의	
공원수련관부	담당자	기술5급	김정환	주의	